



МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

№ 261 від 22.04.2002
м. Київ

Про затвердження та введення в дію Положення про порядок
подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу

З метою впорядкування взаємовідносин між Замовником та Виконавцем при ремонті залізничного рухомого складу **Н А К А З У Ю:**

1. Затвердити та ввести в дію з 10.05.2002 р. Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу.

2. Укрзалізниці та ДХК "Укрзалізреммаш" довести цей наказ до відома підвідомчих підприємств та забезпечити його безумовне виконання.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Вислоуха О. В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
транспортів України
від 22 квітня 2002 р. № 261

**Положення
про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту
рухомого складу**

1. Загальні положення

1.1. Цей документ встановлює основні взаємовідносини між Виконавцем та Замовником з технічних питань по ремонту та модернізації рухомого складу (далі за текстом РС), його вузлів та агрегатів, що носять загальний характер, і повністю або частково використовуються сторонами як додаток до договору.

1.2. Об'єктом ремонту вважається локомотив, секція тепловозу, дизель-поїзд, секція електропоїзду, автомотриса, пасажирський вагон, окремих вузол, агрегат (можливо, при обумовленні в договорі, вагон причіпний або моторний дизель-, електропоїзду), направлені в ремонт або модернізацію у відповідності з укладеним договором.

1.3. Ремонт і модернізація РС виконується по визначеній Укрзалізницею та затвердженій чи погодженій у встановленому

порядку нормативній та технічній документації, на підставі укладених договорів.

2. Порядок погодження графіка подачі РС та його обладнання в ремонт

2.1. Не пізніше як за 20 діб до початку кожного кварталу Замовник надсилає поштою або за домовленістю з Виконавцем відряджає свого уповноваженого представника для розгляду та узгодження:

- пономерного списку РС, що має ремонтуватись (по пасажирських вагонах - кількості та типу вагонів);
- попередніх описів несправностей;
- описів та технічної документації для зберігання та ремонту, встановленого в депо з дозволу Укрзалізниці, дослідного устаткування;
- переліку робіт по модернізації об'єктів ремонту;
- термінів подачі РС в ремонт;
- кількості вузлів та агрегатів, які підлягають ремонту та модернізації, а також термінів подачі та випуску їх з ремонту.

2.2. Графік подачі в ремонт РС, що погоджується сторонами на наступний квартал, повинен включати в себе пономерний список з вказівкою року будівництва, номера та типу, виду ремонту, перелік робіт з модернізації, терміни подачі в ремонт та можливо інші відомості за згодою сторін.

2.3. Графік подачі в ремонт вузлів та агрегатів повинен включати повну назву, їх кількість, вид ремонту, необхідність проведення модернізацій із зазначенням проекту, терміни подачі.

2.4. Узгоджені та підписані уповноваженими представниками Замовника та Виконавця графіки додаються до договору на ремонт. Змінені в підписанні пономерні графіки вносяться тільки за погодженням сторін.

2.5. Усунення аварійних пошкоджень РС проводиться Виконавцем за погодженням сторін на основі додаткової угоди до договору або окремого договору.

2.6. Замовник має право у випадку неможливості вилучення з експлуатації вказаного в графіку об'єкта ремонту, замінити його іншим тієї ж серії і того ж обсягу ремонту з подачею в терміни, передбачені графіком, з телеграфним повідомленням про це Виконавця.

2.7. Якщо сторони не дійшли згоди щодо графіка подачі в ремонт РС, то спірні питання вирішуються згідно з умовами договору.

3. Порядок здачі та приймання РС і його обладнання в ремонт

3.1. РС направляється (пересилається) в ремонт Виконавцю, як правило, в недіючому стані, а повертається після ремонту в депо приписки як у діючому, так і в недіючому стані.

3.1.1. В діючому стані пересилка здійснюється за домовленістю сторін, при умові, що пропускання РС забезпечується тяговими пристроями (контактною мережі, екіпіровки) і не обмежується станом колій та штучних споруд.

3.1.2. В недіючому стані пересилається РС в разі неможливості слідування в діючому стані з технічних або інших причин.

3.2. Рухомий склад, який відправляється в ремонт у недіючому стані, повинен бути підготовлений до транспортування відповідно з Інструкцією про порядок пересилки локомотивів та моторвагонного рухомого складу та Інструкцією про порядок оформлення документів при пересилці порожніх пасажирських вагонів парку Укрзалізниці, затверджених Укрзалізницею.

3.2.1. На тяговому рухомому складі, що відправляється в ремонт, паливо, мастило (за винятком з тягових трансформаторів та компресорів), вода, рідина протипожежної установки повинні бути злиті, трубопроводи гальмівного обладнання продуті стиснутим повітрям, бункери пісочниць спорожнені від піску. Крім цього на пасажирському рухомому складі салони повинні бути очищені від сміття, санітарні вузли промиті та продезінфіковані, холодоносії з системи кондиціювання повітря злиті. Надання довідки про проведену дезінфекцію пасажирських вагонів та моторвагонного рухомого складу є обов'язковим.

3.2.2. Рухомий склад, що пересилається в ремонт у недіючому стані, відправляється Виконавцю з представниками Замовника, які здають їх Виконавцю.

3.3. Рухомий склад, що здається в ремонт, повинен бути укомплектований всіма частинами та деталями, що передбачено конструкцією, а також необхідним інструментом та інвентарем для слідування його в ремонт та з ремонту, комплектом заряджених вогнегасників, супроводжувальною та технічною документацією.

За узгодженням сторін Замовник може зняти з РС, що направляється в ремонт, окремі вузли, агрегати, деталі, що підлягають заміні на нові, згідно з нормативною документацією.

3.4. Здача та приймання РС в ремонт представниками Замовника в особі представників депо, за участю представників Виконавця проводиться на коліях ремонтного заводу протягом двох робочих днів, а групи більше трьох локомотивів чи пасажирських вагонів або секцій моторвагонного рухомого складу – протягом чотирьох робочих днів з моменту їх прибуття до Виконавця при умові, що вони поступили в установлений договором термін.

На кожний прийнятий в ремонт РС складається акт приймання і попереднього зовнішнього огляду по формі ЗРУ1 для тягового рухомого складу і ЗРУ25 для пасажирських вагонів, в якому відзначаються:

- номенклатура та комплектність об'єкта ремонту та його складових частин;

- конструктивні та інші особливості тягового рухомого складу;

- раніше виконані на об'єкті ремонту (будівними та ремонтними заводами, локомотивними депо) модернізації, конструктивні зміни вузлів та агрегатів;

- виявлені при здачі та прийманні РС в ремонт відсутні складові частини, деталі або інші відхилення від конструкторської документації, що вимагають їх заміни;

- наявність супровідної документації;

- інструмент, інвентар та обладнання для провідників, що приймається на зберігання.

3.5. Акт приймання і попереднього зовнішнього огляду підписується представником Замовника та представником Виконавця. В разі необхідності залучається представник інспекції Укрзалізниці (там, де вона є). Початком ремонту РС вважається дата підписання Виконавцем акта про приймання рухомого складу в ремонт.

3.6. При здачі кожної одиниці РС Замовник повинен передати Виконавцю такі документи:

3.6.1. Технічний паспорт, а також паспорти (формуляри або документи, що їх замінюють) на вузли, на які вони передбачені, та інше устаткування, одержане на умовах постачання з підприємств-виготовлювачів з обов'язковим відображенням в них технічного стану, відомості про їх експлуатацію (помітки про пробіг або напрацювання до моменту здачі їх в ремонт), а також карту змін (якщо останні передбачені).

В паспортах повинні бути вказані раніше проведені види модернізації та ремонту, додатково встановлені прилади, дослідні конструкції та інші особливості локомотивів та моторвагонного рухомого складу, передбачені формою паспорта з зазначенням номера проекту, а також запис про проведення ремонту з метою продовження терміну служби рухомого складу, якщо такий ремонт проводився.

При втраті паспорта (формуляра) Замовник зобов'язаний направити Виконавцю заявку на заведення дубліката з обов'язковим зазначенням необхідних первинних даних на їх заведення, а також відомостей про їх експлуатацію (пробіг або напрацювання до моменту здачі їх в ремонт). Заявка повинна бути підписана начальником депо або виконуючим його обов'язки і скріплена печаткою.

На підставі заявки і маркування (паспортної таблички вузла чи агрегата) Виконавець заводить паспорт з позначкою "Дублікат" в правому верхньому куті першої сторінки. До дубліката паспорта Виконавець зобов'язаний прикласти заявку депо або належно оформлену копію. Дублікат завіряють своїми підписами начальник ВТК і інспектор-приймальник Укрзалізниці (там, де він є), підписи яких скріплюються печаткою підприємства з зазначенням дати заведення дубліката паспорта.

Використання Замовником і Виконавцем старих паспортів з виправленням в них номерів вузлів і агрегатів забороняється;

3.6.2. Попередній опис несправностей об'єкта ремонту та заявку на роботи по модернізації, узгоджені Замовником і Виконавцем, відповідно до договору;

3.6.3. Заявку на ремонт або зберігання обладнання, встановленого з дозволу Головного управління локомотивного господарства чи Головного пасажирського управління Укрзалізниці, разом із затвердженою технічною документацією на це обладнання, якщо цей дозвіл давався Замовнику в разовому порядку;

3.6.4. Формуляр дизеля тепловоза, дизель-поїзда;

3.6.5. Відомість або опис інструментів, інвентарю та обладнання для провідників, яке знаходиться на рухомому складі;

3.6.6. Заявку на проведення Виконавцем додаткових робіт, що перевищують обсяг ремонту, передбачений нормативною документацією та умовами договору на капітальний ремонт тягового рухомого складу даного типу та серії.

3.6.7. Заявку на ремонт виконаних раніше на ремонтних заводах та в депо модернізацій, які не внесені в ціну ремонту РС, передбаченого Правилами капітального ремонту.

3.6.8. При відправці рухомого складу в недіючому стані в ремонт він відправляється без акумуляторних батарей, радіостанцій та додаткових приладів безпеки. Якщо РС надійшов з цим обладнанням, воно не ремонтується, а приймається Виконавцем по акту на відповідальне зберігання з наступним його поверненням Замовнику, або його ремонт виконується за домовленістю сторін з оформленням відповідної додаткової угоди.

3.7. Встановлені з дозволу Головного управління локомотивного господарства чи Головного пасажирського управління Укрзалізниці на рухомому складі дослідні прилади, устаткування, а також виконані схемні і конструктивні зміни, на які Замовник своєчасно направляє Виконавцю необхідні креслення та документацію, ремонтуються Виконавцем згідно з цією технічною документацією.

При відсутності вищевказаних креслень та документації Виконавець виконує ремонт згідно з затвердженою технічною документацією, при цьому вузли, деталі та прилади, які встановлені додатково, замість відсутніх, оплачуються Замовником як відсутні, що фіксується актом приймання. Зняте обладнання Виконавець повертає в депо, якщо про інше немає домовленості між Замовником і Виконавцем.

3.8. Інструмент, інвентар, в тому числі ключі від замків дверей пасажирських вагонів, кабін локомотивів та високовольтних камер, сигнальне приладдя та приладдя для провідників, які прибули з РС, Виконавцем приймаються по двосторонній відомості або опису з зазначенням їх стану, зберігаються і повертаються при випуску рухомого складу з ремонту в тій же кількості, в якій вони були здані Виконавцю. При неповерненні - сплачується їх вартість по цінах, що діють на момент здачі.

Приладдя для провідників Виконавець повинен відновити, відсутні інвентар та інструменти доукомплектувати новими при наявності письмової заявки Замовника, якщо це передбачене договором або окремою угодою.

3.9. Якщо в процесі розбирання об'єктів ремонту додатково виявляються частини в стані, що потребують їх заміни, або відсутні вузли та деталі, які не могли бути виявлені при прийманні, Виконавцем складається акт, в якому вказуються назва відсутнього вузла (складової одиниці) або деталі, позначення (тип та номер), характер пошкодження деталей, які потребують заміни. В даному випадку Виконавець сповіщає про це Замовника, який повинен у тридобовий термін повідомити про направлення свого представника, для оформлення спільно з Виконавцем акта технічного стану або відсутності вузлів та деталей. При необхідності у цьому випадку Виконавцем проводиться коригування терміну простою в ремонті.

Акт технічного стану або відсутності вузлів та деталей підписується представником Замовника та Виконавцем. Вартість додаткових робіт погоджується сторонами на умовах договору.

3.10. Після підписання актів про приймання РС в ремонт Виконавець несе повну відповідальність за їх зберігання, а також за зберігання прийнятих по акту інвентарю, інструменту, сигнального приладдя, технічної документації, устаткування, приладдя для провідників до моменту здачі відремонтованого РС представнику Замовника.

3.11. Відправлення обладнання (вузлів та агрегатів) в ремонт здійснюється силами Замовника на умовах договору.

Одночасно з відправленням вузлів та агрегатів депо (вагонна дільниця) повинно надіслати Виконавцю замовленою кореспонденцією або передати під розписку (при територіальній близькості депо і Виконавця) опис відвантажених вузлів та агрегатів з зазначенням їх заводських номерів (якщо вони передбачені), а також опис несправностей та пошкоджень, технічні паспорти або формуляри та іншу необхідну інформацію.

Після відправки Виконавцю об'єктів ремонту Замовник повинен в добовий термін сповістити телеграмою про це Виконавця.

3.12. Відправка вузлів, агрегатів та устаткування Виконавцю без технічних паспортів або формулярів не допускається, за винятком випадків втрати паспортів (формулярів). Відновлення паспортів з позначкою "Дублікат" проводиться Виконавцем порядком, передбаченим п. 3.6.1. Для розслідування випадків втрати паспортів Виконавець щоквартально інформує Замовника про кількість заведених дублікатів.

3.13. Виконавець зобов'язаний (в добовий термін після надходження) телеграмою повідомити Замовника про дату надходження в ремонт вузлів та агрегатів та їх кількість.

Приймання у ремонт вузлів та агрегатів, що є об'єктами ремонту, здійснюється Виконавцем за участю представника Замовника протягом не більше двох діб з дня їх надходження та одержання

документації. При прийманні перевіряються кількість вузлів та агрегатів, їх комплектність та технічний стан.

3.14. Об'єкти ремонту, подані Виконавцю в ремонт раніше терміну, узгодженого "Графіком подачі і постановки в ремонт", Виконавцем приймаються, але до настання встановленого терміну, простій в ремонті за Виконавцем не враховується, якщо не розпочато їх ремонт.

Об'єкти ремонту, подані Виконавцю після встановленого терміну, тобто з порушенням "Графіка подачі та постановки в ремонт", повинні бути поставлені в ремонт не пізніше 15 робочих днів з моменту їх прибуття до Виконавця; цей термін їх простою, як простій в ремонті, за Виконавцем не зараховується.

При затримці приймання РС, вузлів та агрегатів в ремонт з вини Замовника термін закінчення ремонту відповідно переноситься на термін затримки.

Сторони можуть передбачити в договорі інші умови.

4. Порядок здачі та приймання РС і обладнання з ремонту

4.1. По закінченні ремонту тягового рухомого складу Виконавець зобов'язаний в добовий термін повідомити Замовнику дату закінчення ремонту.

4.2. Відправка прийнятих одиночних локомотивів, пасажирських вагонів та секцій моторвагонного рухомого складу в діючому стані, якщо обкатка на магістральних шляхах проводилась заводом, повинна бути проведена протягом одного дня, а в недіючому стані - двох днів.

Формування та відправка дизель-поїзда, електропоїзда або зчеплення локомотивів, пасажирських вагонів, автономних електросекцій повинні проводитись не пізніше, ніж через три дні після підписання акта приймання з ремонту останньої одиниці.

4.3. Для слідування з ремонтного заводу відремонтованого рухомого складу в діючому стані Виконавець зобов'язаний по телеграфу викликати бригаду з депо приписки рухомого складу і вказати дату прибуття з урахуванням трьох діб, необхідних для оформлення документів на відрядження, а також часу для проїзду в пасажирському поїзді від депо до Виконавця.

Депо зобов'язане відрядити бригаду з розрахунком прибуття до Виконавця в призначений термін.

Бригада депо, що прибула до Виконавця, зобов'язана в день прибуття зареєструватися на заводі.

4.4. Бригада, викликана для слідування на локомотиві, пасажирському вагоні та моторвагонному рухомому складі в діючому стані може перебувати у Виконавця не більше трьох днів. У випадку затримки відправки рухомого складу в діючому стані з вини Виконавця понад три дні, Виконавець телеграмою зобов'язаний повідомити Замовника про причину затримки та доцільність подальшого перебування бригади у Виконавця. До одержання відповіді

від Замовника виїзд бригади від Виконавця не дозволяється. За безпідставну затримку на заводі локомотивної бригади Виконавець відшкодовує Замовнику витрати за її перебування на заводі довше трьох робочих днів.

4.5. Об'єкти ремонту приймаються з ремонту на підставі перевірок та прийомо-здавальних випробувань, встановлених відповідно з вимогами технічної документації на їх ремонт, і оформляються актом приймання об'єктів з ремонту.

Прийомо-здавальні випробування РС виконуються в діючому стані (локомотиви обов'язково з поїздами) на магістральних коліях залізниці з пробігом в одну сторону для локомотивів - не менше 100 км, для моторвагонного рухомого складу - не менше 50 км, пасажирських вагонів - не менше 100 км, а після КРП не менше 500 км, по погодженій встановленим порядком програмі. Вузли та агрегати перевіряються та випробовуються на випробувальному устаткуванні (стендах) з обов'язковою участю інспекції Укрзалізниці (там, де вона є). Результати випробувань фіксуються у протоколах випробувань та журналах встановленої форми.

4.6. РС дозволяється відправляти на обкатку тільки після закінчення ремонту, при цьому вони повинні відповідати вимогам ПТЕ і мати внутрішньозаводський паспорт ремонту, оформлений по всіх операціях, передуючих обкатці.

Результати обкатки та дефекти, виявлені при обкатці та огляді, повинні бути записані у внутрішньозаводський паспорт об'єкта ремонту.

В обкатці тягового рухомого складу повинен брати участь представник Замовника. Виконавець заздалегідь повідомляє Замовника про дату обкатки для прибуття представника з урахуванням трьох робочих днів, необхідних для оформлення документів по відрядженню, а також часу для проїзду в пасажирському поїзді від Замовника до Виконавця.

За вимогою Замовника обкатка РС може проводитись на залізниці приписки.

4.7. Об'єкти вважаються відремонтованими тільки після усунення всіх дефектів, виявлених при обкатці на магістральних коліях, або прийомно-здавальних випробуваннях на заводах (для вузлів та агрегатів), повного укомплектування їх усіма частинами та деталями, після заповнення технічних паспортів та оформлення актів приймання об'єкта з ремонту. Акт приймання підписують начальник цеха, заступник директора - начальник ВТК, інспектор-приймальник Укрзалізниці (там, де він є), та представник Замовника (якщо він приймав участь в прийманні).

Зміна комплектності об'єктів, які виходять з ремонту, повинна бути узгоджена з Замовником. В технічному паспорті (формулярі) повинен бути зроблений запис про проведений ремонт, модернізацію та конструктивні зміни.

Терміном закінчення ремонту є дата підписання акта приймання з ремонту.

В разі прибуття бригади або представників Замовника (провідників депо) для приймання та супроводження рухомого складу після ремонту пізніше погоджених термінів Виконавець бере такі об'єкти на відповідальне зберігання, а оплату за зберігання проводить Замовник з дня погодження прибуття представників Замовника.

4.8. Відремонтований рухомий склад, який відправляється Виконавцем у депо приписки після ремонту в недіючому стані, якщо обкатка на магістральних шляхах проводилась заводом, супроводжується провідниками Замовника. Локомотиви, пасажирські вагони та моторвагонний рухомий склад, що відправляються в депо, без обкатки на магістральних шляхах здаються Виконавцем провідникам депо з перевіркою комплектності рухомого складу та оформленням акта здачі для слідування в депо приписки, в якому фіксується наявність пломб, інструмента, інвентарю, приладдя, технічних паспортів та формулярів.

4.9. Введення локомотивів та пасажирських вагонів в експлуатацію має бути проведене Виконавцем спільно із Замовником протягом трьох робочих днів, а електро- та дизель-поїздів - протягом чотирьох робочих днів з дня прибуття в депо.

4.10. Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику ту ж кількість відремонтованих вузлів та агрегатів того ж типу, які він одержав від нього для ремонту, в терміни, встановлені квартальним планом і графіком.

4.11. Вузли та агрегати після ремонту направляються Виконавцем в депо законсервованими, захищеними від атмосферних опадів, в упакованому вигляді та надійно закріпленими на рухомому складі, відповідно з діючими на залізничному транспорті правилами.

Вузли та агрегати після ремонту дозволяється відправляти транспортом Замовника в тарі та упаковці, яка задовольняє потребам техдокументації по упаковці та транспортуванню.

Одночасно в депо поштою або разом з обладнанням відправляються заповнені паспорти і формуляри на відремонтовані вузли та агрегати. Паспорти і формуляри повинні бути захищені від пошкоджень при транспортуванні.

5. Гарантії виконавця та якість ремонту

5.1. Виконавець гарантує відповідність відремонтованого рухомого складу, вузлів та агрегатів вимогам технічної документації на ремонт та модернізацію, та їх працездатність на протязі гарантійного терміну, при умовах виконання Замовником вимог по їх технічному обслуговуванню та експлуатації, викладених в Правилах ремонту, інструкціях та іншій нормативно-технічній документації, затвердженій у встановленому порядку

5.2. Післяремонтний гарантійний термін на рухомий склад встановлюється згідно умов договорів.

5.3. Куповане комплектуюче обладнання та прилади, які встановлюються на локомотивах та моторвагонному рухомому складі, вузлах та агрегатах при капітальному ремонті та модернізації

гарантується Виконавцем на терміни, передбачені гарантіями підприємств-виготовлювачів на ці види виробів, якщо інше не передбачено договором між Замовником і Виконавцем.

При порушенні Виконавцем термінів зберігання, передбачених для цих виробів, гарантії на них обчислюються з моменту установки на рухомий склад, а не з моменту придбання.

5.4. Гарантійний термін для відремонтованого рухомого складу обчислюють з моменту вводу (пуску) його в експлуатацію.

Гарантійний термін відремонтованих вузлів, агрегатів та електричних машин обчислюється з моменту вводу в експлуатацію, але не пізніше шести місяців з дня одержання їх з ремонтного заводу, при дотриманні Замовником вимог правил їх зберігання.

Якщо об'єкт ремонту не введений в експлуатацію в зазначений період - гарантійний термін обчислюється з наступного дня після закінчення терміну, визначеного для вводу об'єкта в експлуатацію.

При виявленні Замовником дефектів капітального ремонту, які не дозволяють ввести рухомий склад в експлуатацію, Виконавець несе гарантійну відповідальність з моменту усунення дефектів.

У випадку усунення на рухомому складі дефектів ремонту, які виникли з вини Виконавця, термін гарантії продовжується на час простою об'єкта в зв'язку з усуненням дефектів.

5.5. Для нагляду за правильністю експлуатації, технічного обслуговування та ремонту локомотивів та моторвагонного рухомого складу і їх вузлів та агрегатів, Виконавець має право направляти своїх представників до Замовника в депо та проводити огляд рухомого складу, на який не скінчився післяремонтний гарантійний термін.

На виявлені порушення складається акт, який підписується представниками Замовника та Виконавця, а питання гарантії в цьому випадку розглядається спільно керівниками Виконавця та Замовника, конкретно по кожній одиниці рухомого складу або вузлу.

Замовник також має право перевіряти у Виконавця якість та повноту ремонту згідно з діючою нормативною документацією.

5.6. При виявленні Замовником, після ремонту Виконавцем, в межах гарантійного терміну, на рухомому складі, вузлах та агрегатах яких-небудь дефектів в результаті неякісного ремонту, Замовник протягом не більше трьох робочих днів після виявлення дефектів або надходження рухомого складу в депо після виходу з ладу на шляху слідування, зобов'язаний телеграмою викликати представника Виконавця.

В телеграмі Замовника про виклик представника Виконавця повинні бути вказані: серія та номер рухомого складу, назва та номер агрегата або вузла, який вийшов з ладу, характер пошкодження, пробіг та дата випуску з капітального ремонту, дата прибуття в депо представників Виконавця з урахуванням трьох робочих днів, необхідних для оформлення документів на відрядження та проїзних квитків, а також час для проїзду від Виконавця до

депо. Копію телеграми направити до Головного пасажирського управління чи Головного управління локомотивного господарства Укрзалізниці, ХК Укрзалізреммаш, Л чи Т відповідної залізниці та інспекції Укрзалізниці на заводі. Простій рухомого складу рахувати за ремонтним заводом з моменту виклику представників Виконавця телеграмою.

Якщо пропонується повернення рухомого складу Виконавцю, то про це вказується в телеграмі.

5.7. Після одержання телеграфного виклику Замовника Виконавець зобов'язаний протягом не більше трьох робочих днів сповістити телеграмою Замовника про дату одержання повідомлення, про дату прибуття свого представника, або про згоду на складання акта-рекламації без участі представника Виконавця.

У випадку ремонту вузлів та агрегатів по кооперації, Виконавець сповіщає телеграмою Замовника про дату одержання повідомлення, про час виїзду свого представника та представника ремонтного заводу, який виконав ремонт пошкодженого вузла або агрегата по кооперації.

Зміна терміну прибуття представника, як виняток, дозволяється не більше, ніж на 10 днів лише по викликах, що стосуються вузлів та агрегатів, які дозволяється зняти у відповідності з п. 5.8, про що Виконавець телеграмою повідомляє Замовника.

5.8. Дефектні вузли, деталі, агрегати та прилади не повинні зніматися та розбиратися до прибуття представника Виконавця за винятком вузлів та агрегатів, які Замовник (депо) має право замінити придатними, не чекаючи прибуття представника Виконавця: дизелів, дизель-генераторів, повітродувок, нагнітачів другого ступеня, турбокомпресорів, повітроохолоджувачів, тягових двигунів, допоміжних електричних машин, компресорів, тягових трансформаторів, редукторів приводу агрегатів тепловозів, колісних пар з тяговими редукторами (при механічній та гідромеханічній передачі), колісних пар локомотивів та моторвагонного рухомого складу з опорно-осьовим підвішуванням, колісних пар, візків, високовольтних вводів електропоїздів змінного струму, повітряних вимикачів електровозів та моторних вагонів, випрямляльних установок, випрямляльно-інверторних перетворювачів, мотор-насосів охолодження тягових трансформаторів, випрямляльних установок збудження, швидкодіючих вимикачів та контакторів з регульовальними пристроями, водяних та масляних насосів дизеля, маслопрокачуючих та паливопідкачуючих агрегатів, теплообмінників, вентиляторів та регуляторів числа обертів.

Зняті вузли, агрегати та апарати не повинні розбиратися до закінчення терміну прибуття представника Виконавця за винятком випадків, коли потрібно розбирання гарантійних вузлів на перегоні або станції для забезпечення транспортування тягового рухомого складу в депо, що фіксується в акті довільної форми, оформленому в депо.

Витрати по усуненню недоліків в гарантійний період (ремонт) несе винна сторона.

5.9. Для встановлення причин пошкодження об'єкта ремонту та участі в складанні акта-рекламації Виконавець направляє своїх представників.

Представник Виконавця повинен мати посвідчення відрядженого, доручення або телеграфне підтвердження на право участі в розслідуванні та складанні акта-рекламації по конкретному об'єкту.

Замовник зобов'язаний подати представнику Виконавця на його вимогу в день прибуття, а також і в випадку прибуття до настання зазначеної дати, об'єкт ремонту і такі документи про роботу рухомого складу, вузлів та агрегатів: пояснення причетних осіб; технічний акт форми ТЕУ-21 при псуванні в дорозі; технічний паспорт локомотива, вузла, агрегата; журнали форми ТУ-27, ТУ-28, ТУ-29, ТУ-152 відповідно для пасажирських вагонів ВУ-23, ВУ-41 за період з моменту вводу в експлуатацію після заводського ремонту, але не більше встановленого терміну зберігання; а також інші документи та матеріали, які мають безпосереднє відношення до розгляду пошкодження даного вузла.

Замовник на прохання представника Виконавця зобов'язаний, при можливості, в його присутності забезпечити розбирання вузла або агрегата і комісійно встановити причину дефекту. При відсутності технічних засобів розбирання, вузол чи агрегат відвантажується на ремонтний завод. По прибуттю об'єкта на завод викликається представник депо для встановлення причин дефекту. Витрати по визначенню причин виходу з ладу вузла або агрегата відшкодовує винна сторона.

5.10. Акт-рекламація складається по встановленій додатком до договору формі в термін не більше п'яти робочих днів з моменту прибуття до Замовника представника Виконавця та представника заводу, який проводив ремонт вузла або агрегата по кооперації (якщо останній викликався).

У разі неприбуття до Замовника представника Виконавця, акт-рекламація складається односторонньо.

У випадку розбіжностей у питанні про причини виникнення дефекту або місце його усунення представник Виконавця підписує акт-рекламацію із зауваженням про незгоду з висновками Замовника та викладає свою окрему думку із зазначенням причинного зв'язку між порушенням правил експлуатації і утримання тягового рухомого складу та виникнення дефектів.

Окрема думка викладається на окремому листку і додається до кожного примірника акта-рекламації, в який вноситься відмітка про наявність окремої думки. В цьому випадку Замовник додає до акта-рекламації своє пояснення по суті окремої думки представника Виконавця.

Акт-рекламація вручається представникам організацій, які брали участь в його складанні.

5.11. У випадку неявки до Замовника представника Виконавця у визначений термін або одержання від Виконавця згоди на встановлення причин дефекту без участі представника Виконавця, Замовник при виявленні неякісного ремонту Виконавцем складає

односторонній акт-рекламацію у термін не більше п'яти робочих днів з моменту виникнення права на складання такого акта.

Складений комісією акт-рекламація (при відсутності порушень при його складанні) є обов'язковим для Виконавця та Замовника. Два примірники акта-рекламації Замовник надсилає Виконавцю.

5.12. Якщо дефекти, допущені Виконавцем і відображені в акті-рекламації (в тому числі складеному без представника Виконавця), можуть бути усунені за допомогою засобів технічного обладнання депо, то вони усуваються на місці силами Виконавця або Замовника за рахунок Виконавця, що визначається комісією та фіксується в акті.

У випадку усунення дефектів силами Замовника гарантійна відповідальність Виконавця зберігається при умові, якщо не буде виявлено, що поява повторного дефекту вузла або агрегата викликана неякісною ліквідацією дефектів ремонту Замовником.

5.13. При неможливості усунення дефектів ремонту силами Замовника або Виконавця в умовах депо приписки рухомий склад повертається Виконавцю, про що зазначається в акті-рекламації.

Термін відвантаження Замовником гарантійних вузлів та агрегатів, що вийшли з ладу, не повинен перевищувати термінів, передбачених чинним законодавством України для подання позовів. Замовник про дату висилки Виконавцю рекламацийних об'єктів інформує Виконавця телеграмою у день висилки рекламацийних об'єктів.

5.14. Усунення дефектів ремонту на місці в депо Виконавцем або на заводі може проводитись шляхом заміни вузлів, агрегатів та деталей на однотипні чи відремонтовані тим же видом та об'ємом ремонту.

5.15. При поверненні Виконавцю об'єктів ремонту, усунення дефектів проводиться Виконавцем в термін не більше 20 робочих днів з моменту їх надходження до Виконавця, після чого Виконавець безкоштовно повертає об'єкти ремонту Замовнику або замінює іншими того ж обсягу ремонту, який був виконаний при плановому ремонті об'єкта.

Якщо Замовнику повернуто після усунення дефектів ті самі вузли, то їх гарантія зберігається, якщо здійснено заміну дефектних об'єктів іншими, - гарантія Виконавця починає відраховуватися з моменту повернення їх Замовнику.

При відправці об'єктів Замовнику Виконавець зобов'язаний в добовий термін листом або по телеграфу сповістити Замовника про безкоштовну відправку вузлів та агрегатів, безкоштовно відремонтованих Виконавцем, з зазначенням їх типу, номера залізничної квитанції, а також по якому акту-рекламації та замість якого обладнання проведена відправка.

Усунення дефектів ремонту Виконавцем на місці, в умовах депо, проводиться в термін, указаний в акті-рекламації, який не повинен перевищувати 15 днів.

5.16. Якщо між представниками Виконавця та Замовника при складанні акта-рекламації не досягнуто згоди щодо причин виникнення дефекту і визначення винної сторони, то депо Замовника протягом трьох робочих днів з моменту оформлення акта-рекламації усі рекламацийні матеріали передає на розгляд відповідної служби. Служба протягом 10 робочих днів вирішує спірне питання з Виконавцем. При недосягненні згоди служба звертається за експертним заключенням до вищого навчального закладу залізничного транспорту, який протягом місяця повинен на підставі розгляду рекламацийного матеріалу та чинних нормативних документів дати свій обґрунтований висновок. Результати експертного висновку розглядаються між службою та Виконавцем. В разі недосягнення згоди матеріали передаються на спільний розгляд Укрзалізниці та ДХК Укрзалізреммаш, а при недосягненні згоди між ними депо за вказівкою Головного управління локомотивного господарства чи Головного пасажирського управління Укрзалізниці передає матеріали до суду згідно з чинним законодавством. Усі витрати з урахуванням витрат на експертну оцінку сплачує сторона, яка визнана винною.

"Транспорт України", N 8, 30 квітня 2002 р.



Про затвердження та введення в дію Положення
про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту
рухомого складу

Наказ; Мінтранс України від 22.04.2002 № 261

Прийняття від **22.04.2002**

Постійна адреса:

<https://zakon.rada.gov.ua/go/v0261361-02>

Законодавство України
станом на 02.10.2026
поточна редакція



v0261361-02